EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA ROSA WEBER, PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00.719.575/0001-69, com sede na SAFS - Quadra 02 - Lote 03 (atrás do anexo do Itamaraty), Plano Piloto - Brasília/DF, CEP: 70042-900, neste ato representado por seu presidente nacional em exercício, o Senhor **ANDRÉ PEIXOTO FIGUEREDO LIMA**, brasileiro, Deputado Federal, inscrito no CPF sob o nº 25905503320, com endereço na SAFS, s/nº, Quadra 2, Lote 3, atrás do Anexo Itamaraty, Plano Piloto, Brasília/DF**,** CEP: 70.042-900, vem, respeitosamente, por seus advogados *in fine* assinados, constituídos mediante instrumento procuratório que segue em anexo **(doc. 01),** perante Vossa Excelência, com fundamento no art. 102, §1º, da Constituição Federal, bem como nos dispositivos da Lei nº 9.882/1999, propor a presente

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR DE URGÊNCIA

indicando com preceitos violados o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana (arts. 1º, III e 5º, *caput*), a promoção do bem de todos (art. 3º, IV), a vedação de censura em atividades culturais e de ensino (art. 5º, IX), a liberdade de expressão (art. 5º, IV), a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV), o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas (art. 206, I), o direito à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber (arts. 205, 206, II, III, V, VI, e 214); e como ato do Poder Público causador das lesões, a **Lei Ordinária nº 14.004/2023 do Município de Uberlândia (MG)**, publicada em 05/07/2023, que "*(sic)* dispõe sobre não à doutrina de ideologia de gêneros nas escolas da rede pública municipal, estadual e de ensino privado em todo o município de Uberlândia", conforme será demonstrado nos tópicos a seguir alinhavados:

I. DOS FATOS

Publicada em 05 (cinco) de julho de 2023, na contramão de inúmeros posicionamentos soerguidos por esta Suprema Corte, a Lei Ordinária nº 14.004/2023 do Município de Uberlândia (MG) ostenta o escopo de proibir, dentro do ambiente escolar no âmbito municipal, a adoção de conteúdos que tendam a aplicar o que denominam de "ideologia de gênero", bem como a necessária orientação sexual. Eis o teor da lei impugnada:

> **"LEI Nº 14.004, DE 4 DE JULHO DE 2023. DISPÕE SOBRE NÃO A DOUTRINA DE IDEOLOGIA DE GENEROS NAS ESCOLAS REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E DE ENSINO PRIVADO EM TODO O MUNICÍPIO DE UBERLANDIA.**
>
> **O PREFEITO DE UBERLANDIA**,
>
> Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
>
> Art. 1º Fica vedado, na rede pública de ensino de âmbito municipal e nas entidades privadas no Munícipio de Uberlândia, por parte dos orientadores, diretores, coordenadores e qualquer funcionário subordinado a rede pública ou particular do Munícipio, a institucionalização acerca de conteúdo curricular e orientação pedagógica, que dissemine:
>
> I - a utilização da ideologia e doutrinação de gêneros, dentro ou fora, da sala de aula;
>
> II - orientação sexual de cunho ideológico e seus respectivos derivados;
>
> III - a propagação de conteúdo pedagógico que contenha orientação sexual, ou que cause ambiguidade na interpretação, que possa comprometer, direcionar ou desviar a personalidade natural biológica e a respectiva identidade sexual da criança e do adolescente;
>
> IV - veicular qualquer tipo de acesso à conteúdo de gêneros, que possa constranger os alunos, ou faça qualquer menção a atividade que venha intervir na direção sexual da criança e do adolescente.
>
> Parágrafo único. O disposto desta Lei aplica-se, no que couber: 1. às políticas e planos educacionais e às propostas curriculares; 2. filmes, danças, fotografias e peças teatrais educativas;

3. aulas, palestras, vídeo conferência, atividades ministradas por conteúdos de internet, ou ainda, fora do expediente de aula em debates no interior da escola;

4. às provas e avaliações durante todo o ano letivo, incluindo as provas para ingresso no ensino superior.

Art. 2º O planejamento educacional, deverá abordar matérias que garantam a neutralidade ideológica, respeitando os direitos da família e dos educandos, a receberem a orientação sexual de acordo com as convicções morais de seus pais ou responsável legal.

Art. 3º vetado

Artigo 4º O diretor, coordenador, ou qualquer funcionário que exerça função de supervisor da instituição de ensino deverá fiscalizar rigorosamente seus docentes, a fim de garantir a eficácia da presente lei e, no caso de haver constatação de qualquer irregularidade por parte do corpo docente, deverá denunciá-lo imediatamente, sob pena de responder em solidariedade pelas penas previstas em lei.

Parágrafo único. A denúncia por parte dos pressupostos da instituição educacional deverá ser realizada antes de qualquer denúncia externa, sob pena de se tornar ineficaz, respondendo solidariamente pela infração.

Art. 5º vetado

Ar 6º As denúncias serão recebidas através da ouvidoria da secretaria de educação, órgão responsável de receber reclamações que visa à garantia fundamentais da administração pública, dentro do âmbito educacional.

Parágrafo único. As denúncias deverão ser realizadas com um mínimo de indício de veracidade, para que não ocorra injustiça quanto a aplicabilidade da pena.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Uberlândia, 4 de julho se 2023.

ODELMO LEÃO Prefeito

Autoria do Projeto: ZEZINHO MENDONÇA / SÉRGIO DO BOM PREÇO / ANTONIO AUGUSTO QUEIJINHO / ANDERSON LIMA / LEANDRO NEVES / NEEMIAS MIQUÉIAS / WALQUIR AMARAL".

Eis as razões e os argumentos expostos para que se justificasse a proposição da Lei nº 14.004/2023:

"O presente projeto tem como finalidade criação de um sistema educativo sócio pedagógico, dentro do qual possibilite a propagação de conteúdos disciplinares neutros, que possibilitam a propagação de um projeto educativo com diretrizes legislativa que promovem uma identidade pessoal, bem como uma intimidade afetiva radicalmente desvinculada da diversidade biológica entre homem e mulher, garantindo assim, a educação sexual por parte da família conforme suas convicções morais.

A percepção de gêneros são disciplinas que toma a desnaturalização do feminino e do masculino como objeto de análise que possibilita a percepção de si e a expressão social que define o masculino e o feminino, não só o sexo biológico. Assim, "Cisgêneros" (gênero designado em seu nascimento) e "transgêneros" (identidade diferente do nascimento), são expressões a definir pessoas que se identificam com o gênero atribuído ao nascer (cis) e aquelas que não vivenciam essa identificação (trans).

O conceito de "ideologia de gêneros" parte de uma falácia, segundo o qual os defensores da "Ideologia de gêneros" sustentariam que a conformação biológica natural seria irrelevante e que as pessoas constituiriam o próprio gênero conforme o ato de vontade, e no caso em apreço, na mudança de sexo de crianças em idade escolar, que sequer possuem maturidade para mutação sexo. Com fulcro nesta teoria fica evidente a incongruência da matéria incursa no plano pedagógico que visa formar crianças e adolescentes, pois induziria os discentes a optarem por gêneros diferentes do correspondente àqueles com que nasceram, do ponto de vista biológico, e até se engajarem em práticas sexuais incompatíveis com sua maturidade e idade.

A Constituição Federal prevê o direito de liberdade para cada indivíduo dispor de sua própria sexualidade (autonomia de vontade, direito a intimidade e a vida privada – clausula pétrea). Dispor da disciplina de gêneros na formação de pessoas, e, porquanto, violadora da laicidade do município e dos direitos fundamentais da igualdade, liberdade de ensino e de aprendizado, à proteção contra a censura e a liberdade de orientação sexual, que usurpa o direito dos pais de educar de acordo com as próprias convicções.

O Munícipio não pode usar o sistema de ensino para promover uma determinada moralidade desmedida sem prévia autorização de seus pais e responsáveis, do mesmo modo que em uma sala com diversos alunos, o Munícipio se depara com diversos tipos de famílias, o que se torna inviável a propagação da matéria para alguns, sem o consenso de outros. Do mesmo modo, é função do professor não constranger os alunos em razão de suas próprias convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou de falta delas. Assim, não cabe ao sistema público de ensino servir de instrumento que induz a ideologia de gêneros nas escolas, e no

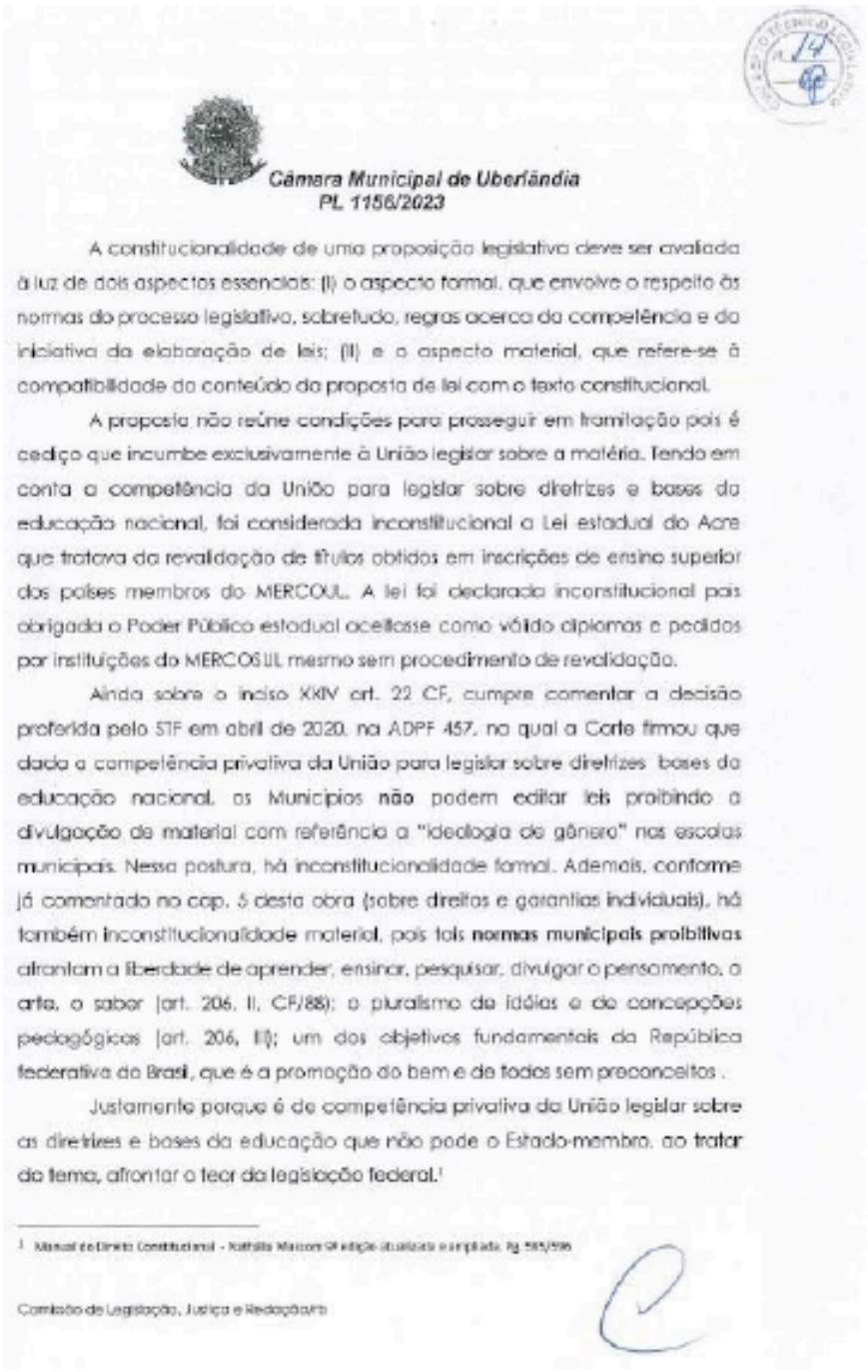
mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente garante aos estudantes o direito de ser respeitados por seus educadores (art. 53 ECA).

Dessa forma, a transversalidade de ensino de gêneros ou sexuais, devem ser conduzidos de acordo com as convicções e valores de ordem familiar, ou seja, é papel da família e não do orientador interferir diretamente na direção sexual da criança ou do adolescente. Assim, nem governo, nem escola, nem professores, nem ninguém tem o direito de usurpar a educação moral e sexual de seus filhos, pois cabe estritamente ao pátrio poder esta decisão, que deve ser baseada de acordo com a maturidade de compreensão e discernimento de cada criança, bem como de ser ensinada de acordo com cada crença família. Vale lembrar, que o artigo 1º, VI, do projeto de lei, a Convenção Americana sobre direitos Humanos, vigente no Brasil, estabelece em seu artigo 12 que: "os pais tem direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções."

Do mesmo modo, a Constituição Federal vigente, no seu artigo 24, inciso IX, determina que compete à União Federal legislar, concorrentemente, sobre a educação, cultura, ensino e desporto. Assim, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender as peculiaridades, e ainda que a superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. Assim, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (lei 9.394, de dezembro de 1996), forma a descentralização dos Estados para legislar sobre diretrizes e bases da educação, garantindo o direito a cultura como dever do Estado e da família, e com incentivo e colaboração da sociedade, sendo seu escopo o desenvolvimento pleno do ser humano, o preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Assim, fica evidente que o presente projeto de lei encontra respaldo jurídico diante da constitucionalidade prevista, sendo totalmente plausível sua aprovação, a fim de possibilitar uma educação mais justa, em conformidade com os princípios da liberdade de crença religiosa e dignidade da pessoa humana, possibilitando uma edificação da pessoa humana de acordo com as convicções morais da família. Diante destas argumentações, solicitamos aos nobres pares a aprovação desta matéria".

Contextualiza-se que a Lei nº 14.004/2023 é oriunda da Proposição de Lei Ordinária nº 536/21, correlata ao Projeto de Lei nº 1156/2023 (Processo nº 1766/2023). Ainda quando em fase de análise pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Uberlândia, recebeu parecer pela sua rejeição, especificamente porque destoava do entendimento perfilhado por esta Suprema Corte, nos autos da ADPF

457/GO, sob a Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, mas mesmo assim foi aprovado. Confira-se:



Câmara Municipal de Uberlândia
PL 1156/2023

A constitucionalidade de uma proposição legislativa deve ser avaliada à luz de dois aspectos essenciais: (I) o aspecto formal, que envolve o respeito às normas do processo legislativo, sobretudo, regras acerca da competência e da iniciativa da elaboração de leis; (II) e o aspecto material, que refere-se à compatibilidade do conteúdo da proposta de lei com o texto constitucional.

A proposta não reúne condições para prosseguir em tramitação pois é cediço que incumbe exclusivamente à União legislar sobre a matéria. Tendo em conta a competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, foi considerada inconstitucional a Lei estadual do Acre que tratava da revalidação de títulos obtidos em inscrições de ensino superior dos países membros do MERCOSUL. A lei foi declarada inconstitucional pois obrigada o Poder Público estadual acolhesse como válido diplomas e pedidos por instituições do MERCOSUL mesmo sem procedimento de revalidação.

Ainda sobre o inciso XXIV art. 22 CF, cumpre comentar a decisão proferida pelo STF em abril de 2020, na ADPF 457, no qual a Corte firmou que dada a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes bases da educação nacional, os Municípios **não** podem editar leis proibindo a divulgação de material com referência a "ideologia de gênero" nas escolas municipais. Nessa postura, há inconstitucionalidade formal. Ademais, conforme já comentado no cap. 5 desta obra (sobre direitos e garantias individuais), há também inconstitucionalidade material, pois tais **normas municipais proibitivas** afrontam a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte, o saber (art. 206, II, CF/88); o pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas (art. 206, III); um dos objetivos fundamentais da República federativa do Brasil, que é a promoção do bem e de todos sem preconceitos.

Justamente porque é de competência privativa da União legislar sobre as diretrizes e bases da educação que não pode o Estado-membro, ao tratar do tema, afrontar o teor da legislação federal.[1]

[1] Manual de Direito Constitucional - Kataifa Marcon 9ª edição atualizada e ampliada. Pg 595/596

Comissão de Legislação, Justiça e Redação/fb

pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas (art. 206, III, CF), amplamente reconduzíveis à proibição da censura em atividades culturais em geral e, consequentemente, à liberdade de expressão (art. 5º, IX, CF), não se direcionam apenas a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas eventualmente não compartilhada pelas maiorias. 4. Ao aderir à imposição do silêncio, da censura e, de modo mais abrangente, do obscurantismo como estratégias discursivas dominantes, de modo a enfraquecer ainda mais a fronteira entre heteronormatividade e homofobia, a Lei municipal impugnada contrariou um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, relacionado à promoção do bem de todos (art. 3º, IV, CF), e, por consequência, o princípio segundo o qual todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (art. 5º, caput, CF). 5. A Lei 1.516/2015 do Município de Novo Gama – GO, ao proibir a divulgação de material com referência a ideologia de gênero nas escolas municipais, não cumpre com o dever estatal de promover políticas de inclusão e de igualdade, contribuindo para a manutenção da discriminação com base na orientação sexual e identidade de gênero. Inconstitucionalidade material reconhecida. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.

(ADPF 457, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-137 DIVULG 02-06-2020 PUBLIC 03-06-2020)

Especificamente sobre a matéria analisada o TJRJ já decidiu pela inconstitucionalidade, vejamos:

"O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro – TJRJ declarou, na última segunda-feira (5), a inconstitucionalidade da Lei Municipal 1.128/2018, de Tanguá. Em seu artigo 1º, a norma determinava: "Fica

terminantemente proibida à grade curricular da rede municipal de ensino e da rede privada a disciplina denominada ideologia de gênero, bem como toda e qualquer disciplina que tente orientar a sexualidade dos alunos ou extinguir o gênero masculino e/ou feminino como gênero humano".

Para a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, a lei violou a competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação. O argumento lembrou a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 457: lei municipal que proíbe a utilização de material didático com conteúdo relativo à diversidade de gênero nas escolas municipais contraria a Constituição Federal.

O desembargador Luiz Zveiter, relator do caso, pontuou que cabe à União e aos estados legislar concorrentemente sobre educação, enquanto os municípios suplementam se houver interesse local. Contudo, a educação sexual, sua abordagem compatível com o desenvolvimento de crianças e adolescentes e a proteção destas contra todas as formas de discriminação são temas de interesse nacional, segundo o magistrado.

Zveiter acrescentou que não existe nenhuma peculiaridade vivenciada pelos alunos de Tanguá em relação aos demais estudantes do país que justifique a restrição do conteúdo pedagógico de forma diversa das regras estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional e pelas normas estaduais que disciplinam o sistema de ensino. Destacou ainda que a lei municipal viola princípios constitucionais como a liberdade de aprender, de ensinar, de divulgar o pensamento, a arte e o saber e o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.

Por fim, o magistrado destacou a importância da abordagem em sala de aula de "conceitos de gênero, diversidade e orientação sexual" para um caminho de respeito à dignidade da pessoa humana. A prática coíbe situações de discriminação sexual, bullying, homofobia,



Câmara Municipal de Uberlândia
PL 1156/2023

Sala das Comissões, 17 de abril de 2023

Carrijo
Relator

Os demais membros da Comissão, aquiescendo com o voto do relator, manifestam-se pela **não tramitação** da matéria.

Antônio Augusto (Queijinho)
Presidente

Anderson Lima
Membro

Pois bem.

É consabido por todos que parcela sectária da sociedade utiliza o termo "ideologia de gênero" para distorcer discursivamente a política de igualdade. Essa distorção põe em evidência os padrões sociais disseminados na história patriarcal do Brasil, cujos costumes ainda ressoam nessa quadra do tempo. Yogyakarta entende identidade de gênero como estando referida à experiência interna, individual e profundamente sentida que cada pessoa tem em relação ao gênero, que pode, ou não, corresponder ao sexto atribuído no nascimento, incluindo-se aí o sentimento pessoal do corpo (que pode envolver, por livre escolha, modificação de aparência ou função corporal por meios médicos, cirúrgicos ou outros) e outras expressões de gênero, inclusive o modo de vestir-se, o modo de falar e maneirismos.

Marcondes, Diniz e Farah lembram que o termo "ideologia de gênero" foi construído culturalmente, como um sistema de normatização, sob a ótica de que as pessoas são vistas como abjetos, submetidas a padrões hegemônicos de gênero, cuja posição social e comportamentos devem ser definidos a partir do sexo biológico. Ignoram, por seu turno, a igualdade de gênero, substanciada na busca para que as diferenças sexuais não sejam convertidas em desigualdade no acesso a direitos. [1]

A negativa de implementação de uma cultura que respeite as diferenças apenas fomenta a violência, a intolerância, a cultura do ódio contra as pessoas LGBTQIA+ e a estigmatização de tais identidades. É preciso vivificar as políticas de diferença que tenham o cerne de proteger os valores e identidades coletivas particulares contra opressões e desvantagens, assim como também estimular a solidariedade entre membros desses grupos, sobretudo para que se assegure a integridade social e a dignidade de todos.

---

[1] MARCONDES, Mariana Mazzini. DINIZ, Ana Paula Rodrigues. FARAH, Marta Ferreira Santos. **Transversalidade de gênero: uma** análise sobre os significados mobilizados na estruturação da política para mulheres no Brasil. Revista do Servidor Público , V.2, Brasília. 2018, p. 35-61.

O *lócus* adequado para tanto encontra-se nas escolas e universidades, que são espaços de elaboração, produção, troca e disseminação de saberes e de conhecimento; em que a socialização humana acontece e as pessoas, à maneira da música dos Novos Baianos, "deixam e recebem um tanto". [2] Luiz Felipe Roque salienta, no ponto, que não há como silenciar sobre esses temas de gênero e orientação sexual, pois esse tipo de omissão pressupõe o heterossexismo e promove acintes desmedidos à igualdade, no que reitera estruturas sociais hostis à diversidade sexual e ao pluralismo de valores. [3]

Rememora-se, no ponto, a lição de Lionço e Diniz, especificamente quando avaliam que "nossa sociedade é não apenas heterossexual, mas marcadamente heteronormativa. Nos livros didáticos, o caráter heteronormativo das relações sociais está presente nos padrões de representação de gênero e de organizações familiares, nos discursos sobre afetos e também na ausência do tema da diversidade sexual. A heteronormatividade impõe um silêncio sobre essa temática: não há gays nas obras literárias, não há relações homossexuais nos textos de orientação sexual e, muito precocemente, as crianças aprendem a indexar o universo social pela dicotomia de gênero. Não existem corporificaçõs para além desse binarismo, por isso não se fala de homossexuais, bissexuais, travestis ou transexuais. O silêncio é a estratégia dominante, tornando nebulosa a fronteira entre a heteronormatividade e homofobia". [4]

Expressiva a advertência do Ministro Luís Roberto Barroso (ADPF 600/PR), quando asseverou que "vedar a adoção de políticas de ensino que tratem de gênero, de orientação sexual ou que utilizem tais expressões significa impedir que as escolas abordem essa temática, que esclareçam tais diferenças e que orientem seus alunos a respeito do assunto, ainda que a diversidade de identidades de gênero e de orientação

---

[2] Mistério do planeta.
[3] ROQUE, Luiz Felipe. **A "Ideologia de gênero" nos tribunais: uma defesa dos estudos sobre gênero e sexualidade à luz de precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Supremo Tribunal Federal.** Revista de Direito. Viçosa. V.14. N.02. p. 14.
[4] LIONÇO, T.; DINIZ, D. **Homofobia e educação:** um desafio ao silêncio. Brasília: Letras Livres/Universidade de Brasília, 2009. P.52

sexual seja um fato da vida, um dado presente na sociedade que integram e com o qual terão, portanto, de lidar".

Não apenas por isso, mas porque, sob a ótica do princípio da proteção integral (art. 227, da CF) [5], falar sobre gênero e orientação sexual nas escolas é primar pela proteção de crianças, adolescentes e jovens, que sofrem diariamente todas as espécies de preconceito. O debate sobre esses temas, para além de conscientizar os alunos, também traz visibilidade aos mecanismos de opressão a que se encontram sujeitos.

Inegável, no ponto, que a Lei nº 14.004/2023, ao vedar orientação pedagógica de "identidade de gênero"e "orientação sexual", tem o cerne de negar as diferenças, promover a censura, enterrar o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; e promover odiosos acintes ao direito à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Esse *modus operandi* legislativo entroniza o que é identificado como "bom" (*kalokagathia*) para vilipendiar aquele que não é identificado como pertencente ao seu nicho social, de modo a perpetuar a ideia do "inimigo".

Salienta Umberto Eco que nestes casos, a imagem do inimigo é simplesmente deslocada para uma força natural ou social que precisa ser vencida a qualquer custo. [6] Até porque, *in casu*, é mais fácil alimentar pulsões coléricas do que tentar entender o outro e destruir os clichês a seu respeito. Foi nessa esteira intelectiva que Jean-Paul Sartre asseverou que "só podemos nos reconhecer a nós mesmos na presença de um Outro, e nisto se baseiam as regras de convivência e mansuetude. Mas é mais fácil considerar este

---

[5] Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

[6] ECO, Umberto. **Construir o inimigo e outros escritos ocasionais**. Rio de Janeiro: Record. Edição Kindle. Posição 375 de 4410.

Outro insuportável, porque simplesmente não é nós. E assim, reduzindo-o a inimigo, construímos nosso inferno na terra". [7]

O que se apresenta diante dessa moldura social é o menosprezo aos valores e ideias como "solidariedade", "fraternidade" e "respeito"; [8] razão pela qual Christopher Lasch aponta que o individualismo perdeu em autonomia e ganhou contornos narcísicos, o que significa a perda de interesse das pessoas pelos outros e pelo coletivo. [9] Faz-se necessário soerguer esforços para que não se normalize atitudes que arrefeçam o brilho da existência do outro e que possam direcionar mais ataques a um grupo social que ainda luta de forma incansável para alcançar o respeito, a dignidade e a promoção dos seus direitos de estatura maior no plano da facticidade.

Por outro lado, observa-se que a Lei nº 14.004/2023, como forma de potencializar a censura, criou, nos moldes do que se fazia no período ditatorial, uma espécie de "caça às bruxas". É que o art. 4º da Lei nº 14.004/2023 incita os diretores, os coordenadores, ou qualquer funcionário que exerça função de supervisor da instituição de ensino a fiscalizar rigorosamente e, se for o caso, denunciar os docentes "transgressores", a fim de garantir "a eficácia da presente lei", "sob pena de responder em solidariedade pelas penas previstas em lei".

Nada mais inquisidor, obscuro e inconstitucional, ainda mais quando se trata de um ambiente escolar. Pior. Fala na aplicação de pena sem que a própria lei estabeleça um rito procedimental, com a garantia de exercício do contraditório e da ampla defesa, o que revela a ocorrência de acintes claros ao princípio do devido processo legal.

---

[7] SARTRE, Jean-Paul. **Entre quatro paredes**. Tradução de Alcione Araújo e Pedro Hussak. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.
[8] CASARA, Rubens. **Bolsonaro o mito e o sintoma**. São Paulo: Editora Contracorrente, 2020. Edição Kindle. Posição 629 de 2485.
[9] LASCH, Cristopher. **The culture of nascissism**. **American life in age of diminishing expectations**. New York: W.W. Norton & Company, 2018.

Timbre-se, à derradeira desse contexto factual, a lição do Ministro Luiz Edson Fachin (ADPF 462), para quem "o enclausuramento em face do diferente furta o colorido da vivência cotidiana, privando-nos da estupefação diante do que se coloca como novo, como diferente. É somente com o convívio com a diferença e com o seu necessário acolhimento que pode haver a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em que o bem de todos seja promovido sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quais quer outras formas de discriminação. Evidencia-se, assim, com olhar solidário e empático sobre o outro, que inadmitir a livre expressão do gênero e, de forma ainda mais relevante, de não promover sua compreensão, é atitude absolutamente violadora da dignidade e da liberdade de ser".

É diante desse contexto que o Partido Democrático Trabalhista (PDT) ajuíza esta Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) com o cerne de impedir que a Lei nº Lei Ordinária nº 14.004/2023, proveniente do Município de Uberlândia (MG), continue a promover odiosos acintes aos preceitos fundamentais agasalhados pela Constituição Federal de 1988, devidamente indicados nesta petição inicial.

II. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

II.I DO CABIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL

A arguição de descumprimento de preceito fundamental foi prevista na Constituição Federal, no artigo 102, §1º, e regulamentada pela Lei nº 9.882/1999. Seu objetivo maior é o de evitar o descumprimento de preceito fundamental, aumentando o grau de proteção jurisdicional. A sua origem está dentro do diapasão de garantir aos

preceitos fundamentais plena eficácia, seja no seu aspecto positivo, seja no seu aspecto negativo. [10]

Para André Ramos Tavares, o termo "descumprimento" engloba a violação de norma constitucional fundamental por qualquer comportamento. Ou seja, tanto pode descumprir a Constituição um ato normativo como um ato não normativo. [11] A Lei nº 9.882/1999 contemplou duas modalidades possíveis para o manejo da ADPF, a saber: a arguição autônoma, que representa uma típica modalidade de jurisdição constitucional abstrata, desvinculada de qualquer caso concreto; e a incidental, que pressupõe a existência de determinada lide intersubjetiva, na qual tenha surgido uma controvérsia constitucional relevante.

Conforme dispõe o *caput* do artigo 1º da Lei nº 9.882/1999, a arguição prevista no § 1º do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e **terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público**". Além do descumprimento de preceito fundamental, a Lei nº 9.882/1999 assevera que caberá a ADPF quando for relevante o fundamento da controvérsia sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, inclusive anteriores à Constituição. Para o seu cabimento, é necessário que estejam presentes os seguintes requisitos: **a)** lesão ou ameaça a preceito fundamental; **b)** um ato do Poder Público capaz de provocar a lesão; **c)** a inexistência de qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Estes três requisitos estão sobejamente configurados, conforme será demonstrado no corpo desta peça inaugural.

II.II DA LESÃO E AMEAÇA A PRECEITO FUNDAMENTAL

[10] AGRA, Walber de Moura. **Curso de direito constitucional**. 9. Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. P. 703.
[11] TAVARES, André Ramos. **Curso de direito constitucional**. 9. Ed. São Paulo: Saraiva, 2011. P. 313.

Preceito significa ordem, comando, prescrição, o que abrange o conceito de norma como gênero do qual defluem duas espécies: as regras e os princípios constitucionais. [12] O segundo designativo indica a fundamentalidade do preceito, sua imprescindibilidade para o conjunto de normas que formam a Carta Magna. Para José Afonso da Silva, preceito fundamental não é a mesma coisa que princípio fundamental, obtendo um alcance mais amplo para abranger todas as prescrições que dão o sentido básico do regime constitucional, sintetizando as estruturas principais da Constituição e os alicerces precursores dos direitos fundamentais. [13]

Nota-se, com isso, que a lesão a preceito fundamental não se configurará apenas quando se verificar possível acinte a um princípio fundamental, tal como assente na ordem constitucional, mas também a disposições que confiram densidade normativa ou significado específico a esse princípio. **Sustenta André Rufino do Vale que tendo em vista as interconexões e interdependências entre princípios e regras, não seria recomendável proceder-se a uma distinção entre essas duas categorias, fixando-se um conceito extensivo de preceito fundamental, abrangente das normas básicas contidas no texto da Carta Magna.** [14]

Dependendo da extensão dada ao mencionado instituto jurídico, ele pode se tornar um relevante instrumento para a garantia dos direitos fundamentais da sociedade, mormente quando não há nenhum sentido para interpretação restritiva do seu alcance, que abrangeria apenas os preceitos fundamentais. Mesmo diante da indefinição quanto à extensão do conceito, parece não pairar dúvidas de que cabe arguição de preceito

---

[12] "Nos quadrantes do Direito, portanto, a noção de preceito ancora-se na ideia de 'ordem', 'comando', identificando-se, uma vez mais, com o sentido que se encontra tanto em regras quanto em princípios. Parece, pois, que 'preceito' engloba tanto as regras quanto os princípios. Assim, torna-se sinônimo de 'norma', no sentido empregado acima, insista-se, designativo das regras e princípios jurídicos". TAVARES, André Ramos. **Tratado de arguição de descumprimento de preceito fundamental**. São Paulo: Saraiva, 2001. P. 117.

[13] SILVA, José Afonso da. **Curso de direito constitucional positivo**. 16. Ed. São Paulo: Malheiros, 1999. P. 559.

[14] VALE, André Rufino. **Estrutura das normas de direitos fundamentais:** repensando a distinção entre regras, princípios e valores. São Paulo: Saraiva, 2009.

fundamental contra afronta aos direitos e garantias fundamentais (arts. 5º ao 17 da CF/88), às cláusulas pétreas (art. 60, I ao IV da CF/88) e aos princípios sensíveis (art. 34, I a VII da CF/88), dentre outros contidos nas demais partes da *Lex Mater*, que deve ser interpretada como um todo sistêmico.

Frise-se que devem ser entendidos não apenas os preceitos explícitos, mas também os implícitos, que aumentam a eficácia do ordenamento jurídico. Se não fosse assim, a tutela dos direitos fundamentais restaria incompleta, e a jurisdição constitucional deixaria de auferir um importante elemento de legitimidade. Conforme será demonstrado pormenorizadamente, os preceitos fundamentais apontados como vulnerados nesta ADPF são: o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana (arts. 1º, III e 5º, caput), a promoção do bem de todos (art. 3º, IV), a vedação de censura em atividades culturais e de ensino (art. 5º, IX), a liberdade de expressão (art. 5º, IV), a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV), o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas (art. 206, I), o direito à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber (arts. 205, 206, II, III, V, VI, e 214).

II.III DO ATO DO PODER PÚBLICO

A teor do comando vertido do artigo 1º, da Lei nº 9.882/1999, a ADPF terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público. Frise-se, no ponto, que aí estão incluídos os atos de natureza normativa, administrativa e judicial. No caso posto sob análise, o ato estatal do qual resulta a lesão que se pretende reparar substancia-se na edição da **Lei Ordinária nº 14.004/2023 do Município de Uberlândia (MG)**, publicada em 05/07/2023, que "*(sic)* dispõe sobre não à doutrina de ideologia de gêneros nas escolas da rede pública municipal, estadual e de ensino privado em todo o município de Uberlândia".

II.IV DA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE

O artigo 4º, §1º, da Lei nº 9.882/1999 é categórico quanto à vedação do ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. [15] Vale dizer, a ADPF somente poderá ser usada quando não houver mais nenhum mecanismo adequado para a garantia dos preceitos fundamentais, ou quando esses mecanismos não produzirem os efeitos desejados. [16] Da análise do preceptivo legal mencionado poderia parecer que somente na hipótese de absoluta inexistência de qualquer outro meio eficaz de para afastar eventual lesão poder-se-ia manejar a arguição de descumprimento de preceito fundamental.

No entanto, conforme preleciona Hely Lopes Meirelles, uma leitura mais cuidadosa há de revelar que na análise sobre a eficácia da proteção de preceito fundamental deve predominar um enfoque de proteção da ordem constitucional objetiva. Ou seja, se se considera o caráter objetivo do instituto, o meio eficaz de sanar a lesão parece ser aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata.[17]

Para a verificação do cumprimento da subsidiariedade não basta a existência de mecanismos que combatam a lesão a preceito fundamental. É preciso indagar acerca da sua eficácia, da força e extensão do mecanismo, sendo referencial válido, para o uso do

---

[15] Art. 4º A petição inicial será indeferida liminarmente, pelo relator, quando não for o caso de arguição de descumprimento de preceito fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta Lei ou for inepta. § 1º Não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade.

[16] "A mera possibilidade de utilização de outros meios processuais, no entanto, não basta, só por si, para justificar a inovação do princípio em questão, pois, para que esse postulado possa legitimamente incidir, revelar-se-á essencial que os instrumentos disponíveis mostrem-se aptos a sanar, de modo eficaz e real, a situação de lesividade que se busca neutralizar com o ajuizamento da ação constitucional de arguição de descumprimento de preceito fundamental" (ADPF nº 17/AP, Rel, Min. Celso de Mello).

[17] MEIRELLES, Hely Lopes. **Mandado de seurança e ações constitucionais**. 29. Ed. São Paulo: Malheiros, 2006. P. 501

teste, haver no sistema judicial a possibilidade de sanar plenamente a lesão a preceito fundamental por outro mecanismo.

Esclarece o **Ministro Celso de Mello**, que **o princípio da subsidiariedade "não pode- nem deve- ser invocado para impedir o exercício da ação constitucional de arguição de descumprimento de preceito fundamental, eis que esse instrumento está vocacionado a viabilizar, numa dimensão estritamente objetiva, a realização jurisdicional de direitos básicos, de valores essenciais e de preceitos fundamentais contemplados no texto da Constituição da República**. Se assim não se entendesse, a indevida aplicação do princípio da subsidiariedade poderia afetar a utilização dessa relevantíssima ação de índole constitucional, o que representaria, em última análise, a inaceitável frustração do sistema de proteção que a Carta Política institui em favor de preceitos fundamentais, de valores essenciais e de direitos básicos, com grave comprometimento à própria efetividade da Constituição". [18]

Ensina o Ministro Luís Roberto Barroso que "a demora inevitável no esgotamento de todas as outras vias comprometerá, naturalmente, os objetivos visados pela arguição, dentre os quais o de evitar a incerteza trazida por decisões contraditórias e de promover segurança jurídica. É necessária, portanto, uma interpretação mais aberta e construtiva da regra da subsidiariedade. A questão central aqui parece estar na eficácia do outro meio referido na lei, isto é, no tipo de solução que é capaz de produzir. Considerando que a decisão na ADPF é dotada de caráter vinculante e contra todos, quando esses efeitos forem decisivos para o resultado que se deseja alcançar, dificilmente uma ação individual ou coletiva d e natureza subjetiva poderá atingi-los". [19]

Por sua vez, Lenio Luiz Streck assevera que "torna-se imperativo que o Supremo Tribunal Federal faça uma interpretação conforme a Constituição (*verfassungskonforme*

---

[18] ADPF nº 187/DF, Rel. Min. Celso de Mello.
[19] BARROSO, Luís Roberto. **O controle de constitucionalidade no direito brasileiro**. 5. Ed. São Paulo: Saraiva, 2011. P. 314.

Auslegung), permitindo que, em determinadas circunstâncias, não se torne exigível o esgotamento das vias judiciárias. Pensar o contrário é esvaziar esse importante instituto, além de estabelecer uma leitura metafísica dele, obstaculizando o aparecer da singularidade. Afinal, hermenêutica é (sempre) aplicação, é (sempre) concretização". [20]

In casu, para além de inexistir outro meio processual apto a abrir a via de controle concentrado de constitucionalidade, que possibilite impedir que o ato ora atacado produza efeitos sem possibilidades de reparação, este Supremo Tribunal já proferiu diversos posicionamentos sobre o cabimento da ADPF em situações desta natureza, de modo a entender pela satisfação do postulado da subsidiariedade, em razão do relevante fundamento da controvérsia constitucional, sobretudo pelo fato de que diversos Municípios brasileiros editaram e editam legislações a respeito da proibição da discussão sobre questões de gênero em ambientes escolares. Confira-se:

> **ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL**. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. **LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU.** PROIBIÇÃO DE APLICAÇÃO DA "IDEOLOGIA DE GÊNERO, DO TERMO "GÊNERO" OU "ORIENTAÇÃO SEXUAL" NAS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, AO DIREITO FUNDAMENTAL DE LIBERDADE DE CÁTEDRA E À GARANTIA DO PLURALISMO DE IDEIAS. **ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE.** (**STF - ADPF: 526 PR**, **Relator: CÁRMEN LÚCIA**, Data de Julgamento: 11/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/06/2020).
>
> **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. 2. Cabimento da ADPF. Objeto: artigos 2º, 3º, caput, da Lei 3.491, de 28 de agosto de 2015, do município de Ipatinga (MG), que excluem da política municipal de ensino qualquer referência à diversidade de gênero e orientação sexual. Legislação reproduzida por diversos outros municípios. Controvérsia constitucional relevante. Inexistência de outro instrumento capaz de resolver a questão de forma efetiva. Preenchimento do requisito da subsidiariedade.**

[20] STRECK, Lenio Luiz. **Jurisdição constitucional**. 5. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. P. 531.

> **Conhecimento da ação**. 3. Violação à competência da União para editar normas gerais sobre educação. 4. Afronta aos princípios e objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil relativos ao pluralismo político e à construção de uma sociedade livre, justa e solidária, sem quaisquer preconceitos. 5. Direito à liberdade de ensino, ao pluralismo de ideais e concepções pedagógicas e ao fomento à liberdade e à tolerância. Diversidade de gênero e orientação sexual. 6. Normas constitucionais e internacionais proibitivas da discriminação: Declaração Universal dos Direitos Humanos, Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, Princípios de Yogyakarta, Constituição Federal. 7. Violação à liberdade de ensinar, aprender, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 8. Arguição julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos trechos impugnados dos artigos 2º, 3º, caput, da Lei 3.491, de 28 de agosto de 2015, do município de Ipatinga, que excluem da política municipal de ensino qualquer referência à diversidade de gênero e à orientação sexual. (**STF - ADPF: 467 MG**, **Relator: GILMAR MENDES**, Data de Julgamento: 29/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/07/2020).

. Isso dito, ressumbre iniludível que a pretensão ora deduzida nesta sede processual não encontra obstáculo na regra inscrita no art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/1999, o que permite, satisfeita a exigência imposta pelo princípio da subsidiariedade, o conhecimento da presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.

III. DOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS VIOLADOS

III.I DA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA DISPOR SOBRE EDUCAÇÃO (ART. 22, INCISO XXIV, DA CF/88)

Como é cediço, a Constituição Federal de 1988 atribuiu à União competência para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, em ordem a condicionar a atuação legislativa dos Estados-membros sobre questões específicas relacionadas ao tema à edição de lei complementar autorizadora (art. 22, inciso XXIV e parágrafo único, da CF/88). Aos Municípios compete apenas suplementar a legislação federal e estadual no que couber (art. 30, inciso II, da CF/88).

Para o Professor José Afonso da Silva, "a Constituição foi, às vezes redundante. Por exemplo, no art. 22, XXIV, dá como privativo da União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, enquanto no art. 24, IX, c/c §1º, declara caber-lhe legislar sobre normas gerais de educação. Não há nisso incoerência, como pode parecer. Legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional e legislar sobre normas gerais de educação somam, no fundo, a mesma coisa. A tradição arrastou os educadores da Constituinte a manter a regra que vem de 1946, que dava competência à União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional; mas também não poderiam deixar de incluir na competência concorrente legislar sobre educação, situação em que a União só tem poderes para fixar normas gerais". [21]

À vista disso, o Ministro Luís Roberto Barroso já teve a oportunidade de explicitar, por ocasião do julgamento da ADPF 600/PR, que, "legislar sobre as diretrizes da educação significa dispor sobre a orientação e sobre o direcionamento que devem conduzir as ações na matéria. Tratar das bases do ensino implica, por sua vez, prever os alicerces que servem de apoio à educação, os elementos que lhe dão sustentação e que lhe conferem coesão". Outro não é o entendimento sedimentado por este Egrégio Supremo Tribunal. Confira-se:

> ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ARTIGO 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 6.496/2015 DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL - PR. VEDAÇÃO DE "POLÍTICAS DE ENSINO QUE TENDAM A APLICAR A IDEOLOGIA DE GÊNERO, O TERMO 'GÊNERO' OU 'ORIENTAÇÃO SEXUAL'". **USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃ**O. A PROIBIÇÃO GENÉRICA DE DETERMINADO CONTEÚDO, SUPOSTAMENTE DOUTRINADOR OU PROSELITISTA, DESVALORIZA O

[21] DA SILVA, José Afonso. **Comentário Contextual à Constituição**. São Paulo: Malheiros, 2010. P. 280.

PROFESSOR, GERA PERSEGUIÇÕES NO AMBIENTE ESCOLAR, COMPROMETE O PLURALISMO DE IDEIAS, ESFRIA O DEBATE DEMOCRÁTICO E PRESTIGIA PERSPECTIVAS HEGEMÔNICAS POR VEZES SECTÁRIAS. A CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE SOLIDÁRIA, LIVRE E JUSTA PERPASSA A CRIAÇÃO DE UM AMBIENTE DE TOLERÂNCIA, A VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE E A CONVIVÊNCIA COM DIFERENTES VISÕES DE MUNDO. PRECEDENTES ARGUIÇÃO CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. **A competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (artigo 22, XXIV, da Constituição Federal) impede que leis estaduais, distritais e municipais estabeleçam princípios e regras gerais sobre ensino e educação, cabendo-lhes somente editar regras e condições específicas para a adequação da lei nacional à realidade local (artigos 24, §§ 1º e 2º, e 30, I e II, CRFB).** Precedentes: ADPF 457, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 24/4/2020; ADPF 526, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, julgado em 8/5/2020; e ADPF 467, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 28/5/2020. (...) (**STF - ADPF: 460 PR**, Relator: **LUIZ FUX**, Data de Julgamento: 29/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/08/2020).

Foi no exercício dessa competência legislativa que a União editou a Lei nº 9.394/1996, em que se fixou as diretrizes e bases da educação nacional, tendo como inspiração os comandos alicerçados nos arts. 205, 206, II e III, e 214, da Constituição Federal de 1988. A Lei nº 9.394/1996 acentua que a educação "é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, e tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho" (art. 2º). A LDB expressa, no art. 3º, que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, no que importa à análise do presente feito constitucional: **a)** liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; **b)** pluralismo de ideias e de concepções

pedagógicas; **c)** respeito à liberdade e apreço à tolerância; gestão democrática do ensino público; e **d)** vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.

Nesse sentido, o Ministro Alexandre de Moraes salientou que "os Municípios não dispõem de competência legislativa para edição de normas que tratem de currículos, conteúdos programáticos, metodologias de ensino ou modos de exercício da atividade docente. A eventual necessidade de suplementação da legislação federal, com vistas à regulamentação de interesse local, jamais justificaria a edição de proibição à conteúdo pedagógico, não correspondente às diretrizes fixadas pela Lei 9.394/1996". [22]

In casu, a Lei Ordinária nº 14.004/2023 veda, "na rede pública de ensino de âmbito municipal e nas entidades privadas do Município de Uberlândia, por parte dos orientadores, diretores, coordenadores e qualquer funcionário subordinado a rede pública ou particular do Munícipio, a institucionalização acerca de conteúdo curricular e orientação pedagógica, que dissemine: a) a utilização da ideologia e doutrinação de gêneros, dentro ou fora, da sala de aula; b) orientação sexual de cunho ideológico e seus respectivos derivados; a propagação de conteúdo pedagógico que contenha orientação sexual, ou que cause ambiguidade na interpretação, que possa comprometer, direcionar ou desviar a personalidade natural biológica e a respectiva identidade sexual da criança e do adolescente; d) veicular qualquer tipo de acesso à conteúdo de gêneros, que possa constranger os alunos, ou faça qualquer menção a atividade que venha intervir na direção sexual da criança e do adolescente" (art. 1º, incisos de I a IV).

Em sequência normativa, o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 14.004/2023, determina que o disposto na Lei também se aplica às políticas e planos educacionais e às propostas curriculares; aos filmes, danças fotografias e peças teatrais educativas; às aulas, palestras, vídeo conferência, atividades ministradas por conteúdos de internet, ou ainda,

---

[22] (STF - ADPF: 457 GO, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 27/04/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/06/2020).

fora do expediente de aula em debates no interior da escola; e às provas e avaliações durante todo o ano letivo, incluindo as provas para ingresso no ensino superior.

Como se vê, é incontestável que a Lei nº 4.004/2023 ultrapassou, em muito, as balizas constitucionais pelas quais lhe é autorizada tão somente a complementação normativa para atender as peculiaridades locais. Mais ainda, a lei em comento contrariou o sentido expresso nas diretrizes e bases da educação nacional estatuídos pela união (art. 30, inciso II, da CF/88). Houve ingerência explícita do Legislativo municipal na grade curricular pedagógica ministrada por instituições de ensino submetidas à disciplina da Lei nº 9.394/1996, haja vista que intentou-se editar normas gerais, razão pela qual a norma é inquinada de inconstitucionalidade.

III.II DA VIOLAÇÃO À ISONOMIA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DO DESCOMPASSO COM OS OBJETIVOS FUNDAMENTAIS DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL (ART. 3º, DA CF/88). NECESSIDADE INEXORÁVEL DE PROMOVER A TOLERÂNCIA E A NÃO DISCRIMINAÇÃO.

O princípio da isonomia prevê que todos são legalmente iguais perante a lei, significando que a realidade não poderá criar diferenciações onde a realidade fática não as criou (art. 5º, *caput*, da CF). [23] Para o Professor Virgílio Afonso da Silva, "a Constituição de 1988, ao lado de normas garantidoras de uma igualdade apenas formal, possui também várias disposições que atribuem objetivos a serem perseguidos pelo Estado e um desses objetivos é a redução de desigualdades. Até mesmo antes de o art. 5º estabelecer a igualdade formal, o art. 3º define os objetivos fundamentais, dentre os quais se incluem: erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades regionais e promover

[23] AGRA, Walber de Moura. **Curso de Direito Constitucional**. 10. Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2021. P. 215.

o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação". [24]

O direito à isonomia está umbilicalmente interligado à dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF/88), fundamento constitucional. Convém ressaltar, nesse estreito, que, para o Ministro Luiz Edson Fachin (ADPF 462/SC), "o direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade ou expressão de gênero". Em caso análogo, o Ministro Fachin pontuou que essa questão jurídica atinente às legislações que vetam os debates sobre identidade de gênero e orientação sexual deve "passar, invariavelmente, pela filtragem da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CRFB) e da cláusula material de abertura prevista no §2º do art. 5º. Ainda lembra o Ministro Fachin, que os direitos garantidos na cabeça do art. 5º da Lei Maior "não podem ser lidos de forma distanciada da cláusula de tutela geral da personalidade fundada no princípio da dignidade da pessoa humana, mote da repersonalização do Direito Privado".

O princípio da isonomia também está assegurado no plano da convencionalidade, especificamente na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos e no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. No que concerne à noção de identidade de gênero, tem-se a Introdução aos Princípios de Yogyakarta, documento apresentado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU que versa sobre a aplicação da legislação internacional sobre direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero. [25]

O documento ainda aponta, no princípio 16 (direito à educação), que "os Estados deverão garantir que os métodos educacionais, currículos e recursos sirvam para melhorar a compreensão e o respeito pelas diversas orientações sexuais e identidades de

---

[24] DA SILVA, Virgílio Afonso**. Direito Constitucional Brasileiro**. São Paulo: Edusp, 2021. P. 133.
[25] Disponível em: < http://www.clam.org.br/uploads/conteudo/principios_de_yogyakarta.pdf>. Acesso em 11 de julho de 2023.

gênero, incluindo as necessidades particulares de estudantes, seus pais e familiares relacionadas a essas características".

Esta Suprema Corte já ressaltou, por ocasião do julgamento da ADI 4.277, sob a relatoria do Ministro Ayres Britto, que "o sexo das pessoas, salvo disposição constitucional expressa ou implícita em sentido contrário, não se presta como fator de desigualação jurídica". Ou seja, se o gênero é categoria destinada a explicar a diversidade sexual, a igualdade de gênero, extraída do arcabouço normativo da isonomia e da dignidade da pessoa humana, proíbe qualquer tipo de discriminação que arrefeça a importância desse grupo para a sociedade. Mencione-se, nesse ponto, que a Organização das Nações Unidas editou documento intitulado "Nascidos Livres e Iguais- Orientação sexual e identidade de Gênero no Regime Internacional de Direitos Humanos", que apontou os "cinco principais passos"para a efetivação da proteção das liberdades fundamentais em razão da orientação sexual e identidade de gênero. Confira-se:

1. **Proteger** as pessoas da violência homofóbica e transfóbica. Incluir a orientação sexual e a identidade de gênero como características protegidas por leis criminais contra o ódio. Estabelecer sistemas efetivos para registrar e relatar atos de violência motivados pelo ódio. Assegurar investigação efetiva, instauração de processo contra os perpetradores e reparação das vítimas de tal violência. Leis e políticas de asilo devem reconhecer que a perseguição de alguém com base em sua orientação sexual ou identidade de gênero pode ser um motivo válido para um pedido de asilo.

2. **Prevenir** a tortura e o tratamento cruel, desumano e degradante às pessoas LGBT em detenção através da proibição e punição de tais atos, garantindo que as vítimas sejam socorridas. Investigar todos os atos de maus tratos por agentes do Estado e levar os responsáveis à justiça. Prover treinamento apropriado aos funcionários responsáveis pela aplicação da lei e garantir um controle eficaz dos locais de detenção.

3. **Revogar** leis que criminalizam a homossexualidade, incluindo todas as leis que proíbem a conduta sexual privada entre adultos do mesmo sexo. Assegurar que não sejam presos ou detidos em razão de sua orientação sexual ou identidade de gênero, e não sejam submetidos a exames físicos degradantes e desnecessários com a finalidade de determinar sua orientação sexual.

4. **Proibir** a discriminação com base na orientação sexual e identidade de gênero. Promulgar leis abrangentes que incluam a orientação sexual e identidade de gênero como motivos proibidos para discriminação. Em especial, assegurar o acesso não discriminatório a serviços básicos, inclusive no contextos de emprego e assistência médica. Prover educação e treinamento para prevenir a discriminação e estigmatização de pessoas intersexo e LGBT.

5. **Proteger** as liberdades de expressão, de associação e de reunião pacífica para as pessoas intersexo e LBGT. Qualquer limitação destes direitos deve ser compatível com o direito internacional e não deve ser discriminatória. Proteger indivíduos que exercitam seus direitos de liberdade de expressão, de associação e de reunião dos atos de violência e intimidação por grupos privados.

In casu, a Lei Ordinária nº 14.004/2023 do Município de Uberlândia (MG), promove acintes claros à isonomia e à dignidade da pessoa humana ao entronizar o paradigma heteronormativo, de modo a negar a existência de outras identidades, obstar a discussão pedagógica do assunto e, com isso, cultivar a intolerância em relação à diversidade sexual na sociedade. A consequência não será outra, senão a promoção de todo tipo de discriminação, o que impede que se alcance os objetivos fundamentais descritos no art. 3º da *Lex Mater*.

Cite-se, por derradeiro, que Ministro Gilmar Mendes já teve a oportunidade de alertar, nos autos da ADPF 467/MG, que "deve-se vislumbrar a igualdade não apenas em sua dimensão negativa, de proibição da discriminação, mas também sob uma perspectiva positiva, de modo a promover a inclusão de grupos estigmatizados e marginalizados". O Ministro Decano desta Suprema Corte também registrou, naquela ocasião, "que a ausência de debate sobre questões envolvendo sexo e gênero não equivale à suposta neutralidade sobre o assunto. Na verdade, reflete uma posição política e ideológica bem delimitada, que opta por reforçar os preconceitos e a discriminação existente na sociedade".

III.III DO MANIFESTO ACINTE À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E AOS VALORES CONSTITUCIONAIS DA EDUCAÇÃO. DA VEDAÇÃO À CENSURA

Noutro quadrante, a norma atacada ainda viola o bloco dos direitos constitucionais da educação, especificamente os de aprender, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber (art. 206, inciso II, da CF/88). Também há nítida violação à garantia do pluralismo de ideias (art. 206, inciso III, da CF/88). Rememora-se que, de acordo com o art. 205 da Carta Magna, "a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Parafraseando a Min. Cármen Lúcia, diz-se que a educação está para a exercício da cidadania, assim como o sangue está para as veias. Não se constrói uma sociedade livre, justa e igualitária sem o devido acesso à educação, para que as crianças e jovens possam desenvolver plenamente suas potencialidades. Como arrematou o sempre Ministro Celso de Mello, "a educação é uma das formas de realização concreta do ideal democrático". [26] Ou, na esteira do que destacou o Ministro Barroso, no julgamento da ADI 5.77, "para que a educação seja um instrumento de emancipação, é preciso ampliar o universo informacional e cultural do aluno, e não reduzi-lo, com a supressão de conteúdos políticos ou filosóficos, a pretexto de ser o estudante um ser vulnerável. O excesso de proteção não emancipa, o excesso de proteção infantiliza".

Despiciendo tecer maiores comentários a respeito da magnitude desse direito de estatura maior, especificamente porque esta Suprema Corte, em casos análogos, já dimensionou esforços desmedidos para concretizar esse bloco de direitos nos altiplanos da vida em sociedade. Entretanto, cumpre rememorar a lição do Ministro Luiz Fux (ADPF 460), quando aduz que "a neutralidade ideológica ou política pretendida pelo legislador municipal, ao vedar a abordagem de temas de 'gênero'e 'orientação sexual', esteriliza a participação social decorrente dos ensinamentos plurais adquiridos em âmbito escolar, mostrando-se inconstitucional".

Não há como promover a evolução social e de cada indivíduo sem a realização de debates, sem solo fértil para o florescimento do pluralismo de ideias, sem a demonstração ao outro de diversas visões de mundo. Para fazer escolhas, o indivíduo deve entender a miscelânea de identidades, cores e locais que o cercam. A caverna não é mais um lugar aprazível para estabelecer morada. Mordaças não são compatíveis com o espírito

---

[26] MELLO FILHO, José Celso de. **Constituição Federal anotada**. São Paulo: Saraiva, 1986. P. 533.

libertário da Constituição Federal de 1988, que afastou o silêncio e o medo impostos pelos "anos de chumbo".

A Ministra Cármen Lúcia já teve a oportunidade de lembrar que "a palavra é liberdade e convivência para a libertação de pessoas e dos povos" (ADI 4815). Não há se falar em educação e em ensino no silencio, sem a entonação de palavras, notadamente quando a atitude é tolhida por violação à liberdade de cátedra. Não se pode retirar dos professores, através de uma lei visivelmente inconstitucional e antidemocrática, o direito ao "grito", à lembrança de Macabéa, personagem imortalizada por Clarice Lispector. [27]

Ainda é de bom alvitre acentuar que a Lei nº 14.004/2023 também viola o art. 206, inciso VI, da CF/88, pois obsta os caminhos para que se garanta uma gestão democrática no ensino público. De tudo que foi dito, pode-se afirmar que o *télos* subjacente da Lei nº 14.004/2023 apresenta, sob hipótese alguma, conformação com os princípios dispostos no art. 206 da Constituição. O que se pretende é promover ambiente de censura no Município de Uberlândia, o que é manifestamente proibido pela Constituição Federal de 1988 (art. 5º, IX). "

A legislação inquinada de inconstitucionalidade prevê, como forma de potencializar a censura, que os diretores, os coordenadores, ou qualquer funcionário que exerça função de supervisor da instituição de ensino a **devem fiscalizar rigorosamente** e, se for o caso, denunciar os docentes "transgressores", a fim de garantir "a eficácia da presente lei", "sob pena de responder em solidariedade pelas penas previstas em lei" (art. 4º). O parágrafo único do referido art. 4º ainda determina que "a denúncia por parte dos pressupostos da instituição educacional deve ser realizada antes de qualquer denuncia externa, sob pena de se tornar ineficaz, respondendo solidariamente pela infração".

Constata-se que a lei atacada intenta estimular a denúncia e controle entre os pares, de modo a gerar um clima de tensão nas escolas. É que os educadores vão fazer o papel

---

[27] LISPECTOR, Clarice. **A hora da estrela**. Rio de Janeiro: Rocco, 1998, p. 13.

de “vigias” e “fiscais” dos professores, de modo a estimular denúncias, aumentando mais ainda a violação à liberdade de expressão, manifestação de pensamento e de cátedra. Isso acaba por desvirtuar a verdadeira missão da gestão democrática escolar nas demandas pedagógicas. De mais a mais, o art. 6º da Lei nº 14.004/2023 permite que se denunciem os professores na ouvidoria da Secretaria de Educação, o que sem dúvida potencializa a violação aos direitos em comento neste tópico em específico.

Adota-se, à guisa de conclusão, o que fora delineado pelo Ministro Roberto Barroso (ADPF 600), quando asseverou ser a “educação o principal instrumento de superação da incompreensão, do preconceito e da intolerância que acompanham tais grupos ao longo das vidas. É o meio pelo qual se logrará superar a violência e a exclusão social de que são alvos, transformar a compreensão social e promover o respeito à diferença. Impedir a alusão de termos gênero e orientação sexual na escola significa conferir invisibilidade a tais questões. Proibir que o assunto seja tratado no âmbito da educação, significa valer-se do aparato estatal para impedir a superação da exclusão social e, portanto, para perpetuar a discriminação”.

IV. DA MEDIDA CAUTELAR DE URGÊNCIA

É insofismável que o interstício temporal consubstanciado entre a instauração do processo e o proferimento de provimento definitivo apresenta demasiados percalços, em ordem a inviabilizar a efetiva realização de direitos. Para Fernando Horta Tavares, “o tempo teria um fluir vagaroso, que é incompatível com o virtuoso acesso à ordem jurídica justa”. [28] Existem situações em que o tempo utilizado para obtenção da certeza processual com a tutela final é tão grande que o próprio titular do direito terá sucumbido.

---

[28] TAVARES, Fernando Horta. Tempo e processo. **In:** TAVARES, Fernando Horta (Coord.). Urgências de Tutela: processo cautelar e tutela antecipada. Curitiba: Juruá, 2007. P. 111.

Em outros casos, o jurisdicionado que buscou amparo no Poder Judiciário apenas observa inerte o perecimento do direito que buscou tutelar. Partindo dessas premissas, Marcelo Abelha assevera que o tempo é amigo da estabilidade da situação lamentada, no que quanto mais o processo demora para efetivar o resultado pretendido, tanto mais tempo permanecerá de pé a situação injusta, causando danos ao longo do seu curso. [29] Desse modo, as situações de urgência precisam ser rapidamente debeladas, sob pena do risco que surge iminente deixar de ser abstrato e passar a ser concreto, tornando inútil e sem razão de ser uma proteção tardia.

Conforme o escólio da Professora Ada Pellegrini Grinover, "os provimentos cautelares fundam-se na hipótese de um futuro provimento definitivo favorável ao autor (*fumus bonis juris*): verificando-se cumulativamente esse pressuposto e o *do periculum in mora*, o provimento cautelar opera em regime de urgência, como instrumento provisório sem o qual o definitivo poderia ficar frustrado em seus efeitos. Assim, a garantia cautelar surge, como que posta a serviço da ulterior atividade jurisdicional, que deverá restabelecer, definitivamente, a observância do direito: é destinada não tanto a fazer justiça, como a dar tempo a que a justiça seja feita". [30]

A teor do comando inscrito no §1º do artigo 5º da Lei 9.882/99, em caso de **extrema urgência** ou **perigo de lesão grave**, ou ainda, em período de recesso, poderá o relator conceder a liminar, *ad referendum* do Tribunal Pleno. O art. 300 do Código de Processo Civil também ressalta que, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

No caso dos autos, a **extrema urgência** emerge diante do elevado grau de possibilidade de ocorrência de danos irreparáveis aos preceitos fundamentais apontados

---

[29] ABELHA, Marcelo. **Manual de direito processual civil**. 6. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. P. 382.
[30] GRINOVER, Ada Pellegrini. **Teoria Geral do Processo**. 28. Ed. São Paulo: Malheiros, p. 353.

como violados, pois enquanto a norma objeto desta ADPF estiver em plena eficácia, o quadro de incidência dos seus efeitos nefastos perdurarão naquela realidade local. **Mas não é só.** A Lei nº 14.004/2023, ao sonegar dos estudantes as discussões sobre os temas concernentes à orientação sexual e a gênero, contribui para a perpetuação da cultura de violência, preconceito e intolerância contra a população LGBTQIA+, o que impede que se atinja o que preceitua o art. 3º, inciso I, da Constituição Federal de 1988.

Ainda nessa extensão, sublinhe-se, por relevante, a existência, na Lei nº 14.004/2023, de disposição normativa dotada de gravidade e de aplicação imediata (art. 7º, da Lei nº 14.004/2023), que densifica os argumentos referentes à **extrema urgência** na concessão da medida liminar ora perseguida. **Explica-se.** A referida legislação abre espaço para que pessoas possam denunciar os professores que atuem em descompasso com os comandos normativos diretamente na Secretaria de Educação (art. 6º).

O art. 4º da Lei nº 14.004/2023 também incita os diretores, coordenadores, ou qualquer funcionário que exerça função de supervisor da instituição de ensino a fiscalizar rigorosamente e, se for o caso, denunciar os docentes "transgressores", a fim de garantir "a eficácia da presente lei", "**sob pena de responder em solidariedade** pelas penas previstas em lei". A parágrafo único do art. 4º ainda ressalta que "a denúncia por parte dos pressupostos da instituição educacional deverá ser realizada antes de qualquer denúncia externa, sob pena de tornar ineficaz, respondendo solidariamente pela infração". Nada mais inquisidor, obscuro e inconstitucional, ainda mais quando se trata de ambientes escolares.

Observa-se que a lei impõe a aplicação de "penas prevista em lei", mas não diz qual a lei, nem tampouco estabelece **um rito procedimental, com a garantia de exercício do contraditório e da ampla defesa, o que revela a ocorrência de acintes claros ao princípio do devido processo legal**. **Disso resulta que todos os professores e profissionais da educação da rede pública e privada do Município de Uberlândia (MG)**

já estão sendo fiscalizados e podem ser denunciados de forma imediata, nos termos da Lei nº 14.004/2023, o que pode acarretar na aplicação de penas severas.

Como se vê, o **perigo de lesão grave** é inconteste, porquanto o resultado na seara fática do ato objeto testa ADPF já esta a causar um amplo espectro de acintes aos diversos preceitos constitucionais violados. Aliado aos requisitos mencionados, tem-se a **probabilidade do direito,** evidenciada diante de toda argumentação exposta nesta petição inicial, em que se demonstra as diversas inconstitucionalidades que permeiam a legislação sob análise, razão pela qual pugna-se pela suspensão, até o julgamento do mérito desta ADPF, da eficácia da Lei Ordinária nº 14.004/2023 do Município de Uberlândia (MG).

V. DOS PEDIDOS

Pelo fio do exposto, **requer** a Vossa Excelência o seguinte:

a) O conhecimento e a admissibilidade da presente ADPF, uma vez preenchidas as condições da ação e observados os pressupostos de admissibilidade estampados na Lei nº 9.882/1999;

b) A concessão de **medida liminar** *ad referendum* do Plenário, nos termos do artigo 5º, §1º, da Lei nº 9.882/1999, para **suspender a eficácia da Lei Ordinária nº 14.004/2023 do Município de Uberlândia (MG),** até o julgamento final desta Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental;

c) A solicitação de informações à Câmara Municipal de Uberlândia (MG) e ao Prefeito do Município de Uberlândia (MG), nos termos do artigo 6º, *caput*, da Lei nº 9.882/1999;

d) O envio dos autos à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República, para que possam se manifestar, nos termos dos artigos 103, §3º, da CF/88, e 7º, parágrafo único, ambos da Lei nº 9.882/1999;

e) No mérito, seja julgado procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade formal e material da **Lei Ordinária nº 14.004/2023 do Município de Uberlândia (MG),** e/ou a incompatibilidade do referido ato normativo com a CF/88, especificamente pelo elevado grau de acinte aos preceitos fundamentais apontados como violados nesta ADPF.

Nestes termos, pede deferimento.

Brasília (DF), 14 de julho de 2023.



WALBER DE MOURA AGRA
OAB/PE 757-B

ALISSON LUCENA
OAB/PE 37.719

MARA HOFANS
OAB/RJ 68.152

MARCOS DE RIBEIRO
OAB/DF 62.589

CRISTIANO V. GARCIA
OAB/MG 124.618